وإن كان نبيا وفي قبيح لأحد ذريته صلّى الله عليه وسلّم في ابائه مع العلم به كأن انتسب له واحتمل قوله او شهد عليه عدل او لفيف فعاق عن القتل او سبّ من لم يجمع على نبوّته او صحابيا وسبّ الله كذلك وفي استتابة المسلم خلاف كمن قال لقيت في مرضي ما لو قتلت أبا بكر وعمر لم أستوجبه ،

باب

الزنى وطء مكلّف مسلم فرجَ آدميّ لا ملكَ له فيه باتّفاق تعمّدًا وان لواطا او اتيانُ اجنبيّة بدبر او ميّتةٍ غير زوج او صغيرةٍ يمكن وطؤها او مستأجرةٍ لوطء او غيره او مملوكةً تعتق او يعلم حرّيّتها او محرّمةٍ بصهر مؤبّد او خامسةٍ او مرهونةٍ او ذات مغنم او حربيّةٍ او مبتوتةٍ وان بعدّةٍ وهل وان ابتت في مرّة تاويلان او مطلّقةٍ قبل البناء او مُعتقةٍ بلا عقد كأن يطأها مملوكُها او مجنونٌ بخلاف الصبيّ الا ان يجهل العين او الحكمَ إن جهلَ مثله الا الواضح لا مساحقةً وأدّب اجتهادا كبهيمة وهي كغيرها في الذبح والأكل ومن حرُم لعارض كحائض او مشتركةٍ او معتدّةٍ او مملوكةٍ لا تُعتق او بنتٍ على أمّ لم يدخل بها او على أختها وهل الا أختَ النسب لتحريمها بالكتاب تاويلان او كأمةٍ محلّلة وقُوّمت وإن أبيا او مُكرهةٍ او مبيعةٍ بغلاء، والأظهرُ كأن ادّعى شراء أمة ونكلَ البائع وحلف الواطئ، والمختارُ انّ المكرَه كذلك والأكثرُ على خلافه وثبت بإقرار مرّة الا أن يرجع مطلقا او يهرب وان في الحدّ وبالبيّنة فلا يسقط بشهادة اربع نسوة ببكارتها او بحمل في غير متزوّجة وذات سيّد مُقرّ به ولم يقبل دعواها الغصبَ بلا قرينة ويُرجم المكلّف الحرّ المسلم ان اصاب

بعدهنّ